Comparativa entre la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, Unión Europea)

Datos del estudiante: Lucas Nahuel Caminos
DNI: 43.524.032
Fecha: 24/06/2025

Introducción

En el actual contexto global de digitalización acelerada, el tratamiento de datos personales se ha convertido en un eje central de las políticas de seguridad, privacidad y gobernanza tecnológica. La capacidad de recolectar, procesar y analizar información sensible ha motivado la creación de marcos legales destinados a proteger la intimidad de las personas y regular el uso legítimo de sus datos.

Este trabajo se propone realizar una comparación crítica entre dos normativas fundamentales en esta materia: la Ley Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales de la República Argentina y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea. Ambas normativas definen los "datos personales" como cualquier información vinculada a una persona física identificada o identificable, y reconocen una serie de derechos individuales que deben ser respetados por quienes gestionan bases de datos.

Sin embargo, existen entre ellas diferencias significativas en cuanto a su alcance, estructura legal, enfoque preventivo y mecanismos de cumplimiento. Entender estas diferencias no solo permite dimensionar el estado actual de la legislación argentina, sino también anticipar los desafíos que enfrentan las organizaciones locales ante la posible adopción de estándares internacionales más exigentes, como los del GDPR.

Similitudes clave

Tanto la Ley Nº 25.326 como el Reglamento General de Protección de Datos reconocen a los **datos personales** como información asociada a una **persona física identificada o identificable**, cuya protección frente a usos indebidos constituye un derecho fundamental. En ambos marcos normativos, se consagran los siguientes **derechos esenciales** para el titular (Ley 25.326) o interesado (GDPR):

- **Derecho de acceso:** permite conocer qué datos posee una entidad, con qué finalidad fueron recolectados y a quién han sido cedidos (art. 14 de la Ley 25.326 y art. 15 del GDPR).
- **Derecho de rectificación y actualización:** garantiza que la información sea precisa y esté actualizada.
- **Derecho de supresión:** previsto en ambas normas, aunque el GDPR incorpora la figura específica del **"derecho al olvido"** (art. 17), aplicable en determinados contextos, como publicaciones en internet sin interés público actual.

Asimismo, ambas legislaciones establecen como principio rector el **consentimiento del titular/interesado** como base para el tratamiento lícito de los datos. Sin embargo, el GDPR exige que dicho consentimiento sea **explícito, específico, informado y verificable**, lo que impone requisitos más estrictos respecto a la recolección y documentación del mismo.

Por otro lado, tanto la Ley argentina como el reglamento europeo reconocen una categoría especial de **"datos sensibles"**, que merecen protección reforzada por su potencial discriminatorio. Esta categoría incluye información sobre salud, religión, orientación sexual, afiliación sindical, origen étnico o racial, entre otros (art. 7 Ley 25.326 / art. 9 GDPR).

Por ejemplo, el tratamiento sin consentimiento de datos relativos al VIH o enfermedades transmisibles podría constituir una infracción sancionable en ambas jurisdicciones, al vulnerar la confidencialidad médica y exponer al individuo a riesgos de exclusión o estigmatización.

Diferencias fundamentales

A pesar de compartir objetivos generales en cuanto a la protección de datos personales, la Ley Nº 25.326 y el Reglamento General de Protección de Datos presentan diferencias profundas en estructura, alcance y enfoque regulatorio:

1. **Ámbito de aplicación territorial**
   La Ley 25.326 tiene aplicación limitada al territorio nacional y no establece un régimen extraterritorial. El GDPR, en cambio, tiene alcance extraterritorial (art. 3), aplicándose también a responsables o encargados de tratamiento fuera de la UE que gestionen datos de ciudadanos europeos.

2. **Bases de legalidad del tratamiento**
   El consentimiento es el pilar principal de la Ley 25.326 (art. 5), salvo excepciones como obligación legal o fuentes públicas. El GDPR (art. 6) reconoce múltiples bases legales: consentimiento, contrato, interés vital, obligación legal, misión de interés público e interés legítimo del responsable. Además, el consentimiento debe ser explícito, informado y demostrable (art. 7).

3. **Privacidad por diseño y por defecto**
   El GDPR (art. 25) incorpora los principios de privacy by design y by default, que exigen que la protección de datos esté integrada desde la concepción del sistema y que solo se recojan los datos estrictamente necesarios. La Ley 25.326 no contempla estos principios en su articulado.

4. **Responsabilidad proactiva (accountability)**
   El GDPR impone al responsable del tratamiento la obligación de demostrar cumplimiento de sus obligaciones (art. 5.2), lo que exige políticas internas, evaluaciones de impacto, registros de tratamiento, etc. La Ley argentina carece de este enfoque preventivo.

5. **Notificación de incidentes de seguridad**
   El GDPR exige la notificación de violaciones de datos personales a la autoridad de control en un plazo de 72 horas (art. 33). La Ley 25.326 no establece plazos ni protocolos obligatorios, lo que limita la transparencia ante brechas.

6. **Delegado de Protección de Datos (DPO)**
   El GDPR (arts. 37-39) establece la obligatoriedad de designar un DPO en ciertos casos (autoridades públicas, tratamiento masivo de datos sensibles, etc.). En Argentina, esta figura no está prevista por ley, aunque algunas organizaciones la implementan voluntariamente.

7. **Régimen sancionatorio**
   El GDPR establece multas administrativas de hasta el 4% del volumen de negocios anual global o €20 millones, lo que tenga mayor valor (art. 83). La Ley 25.326 contempla sanciones menos severas (arts. 31-32), y su aplicación ha sido históricamente esporádica.

8. **Decisiones basadas en tratamiento automatizado**
   La Ley argentina prohíbe el uso exclusivo de algoritmos en decisiones administrativas o judiciales (art. 10), pero no limita el uso en el sector privado. El GDPR (art. 22) extiende la protección al ámbito privado, otorgando al interesado el derecho a obtener información sobre la lógica empleada y a oponerse a decisiones automatizadas significativas.

9. **Enfoque legal y filosófico**
   El GDPR representa una evolución hacia un modelo de protección proactiva, con énfasis en el riesgo y el ciclo de vida del dato. La Ley 25.326, en cambio, responde a un enfoque más reactivo y formalista, centrado en el consentimiento y en la regulación de bases de datos. Esta diferencia refleja un desfasaje entre un modelo preventivo y uno correctivo.

Ejemplos prácticos que evidencian las diferencias

Caso 1: Consentimiento en una app de salud
Una empresa desarrolla una aplicación móvil destinada al monitoreo de la salud de sus usuarios. Esta app recopila datos sensibles como frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno en sangre y reconocimiento facial para desbloquear funciones personalizadas. Bajo el RGPD, este tipo de información entra en la categoría de "datos personales sensibles", específicamente biométricos y de salud, lo cual activa múltiples exigencias legales: el consentimiento del titular debe ser expreso y específico, y debe realizarse una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (DPIA) para valorar los riesgos asociados. Además, se exige el principio de minimización: la app solo podrá recolectar los datos estrictamente necesarios para su funcionamiento declarado.

En contraste, bajo la Ley 25.326, si bien los datos de salud se consideran "sensibles", no se exige una DPIA, ni se establece con claridad la forma en que debe recabarse el consentimiento en entornos tecnológicos complejos. La ley tampoco regula con precisión cómo debe garantizarse la revocación del consentimiento ni cómo deben implementarse las medidas de seguridad específicas. Este vacío podría habilitar prácticas que, si bien no son ilegales en Argentina, sí vulnerarían los derechos consagrados por el RGPD.

Caso 2: Cesión de datos entre organismos públicos
Un ciudadano argentino accede a un beneficio social del Estado. Al poco tiempo, recibe una citación de un organismo tributario que utiliza datos brindados en ese trámite para realizar una inspección. Según la **Ley 25.326**, la transferencia de datos personales entre organismos públicos **no requiere consentimiento del titular**, siempre que ambos organismos actúen "en el marco de sus competencias" (Art. 11). Esto otorga **amplia discrecionalidad administrativa** y escasa supervisión sobre la proporcionalidad o necesidad de dichos intercambios.

El **RGPD**, por el contrario, exige que incluso entre entidades estatales, la cesión de datos se funde en una **base legal específica**, cumpla con los principios de **limitación de finalidad** y **proporcionalidad**, y respete los derechos de los interesados, incluyendo su **información previa** sobre el uso y destino de los datos. Esto significa que un ciudadano europeo podría **impugnar la legalidad de dicha transferencia** si considera que afecta su privacidad de forma innecesaria o desproporcionada, algo que en Argentina sería más difícil de argumentar bajo la normativa vigente.

Caso 3: Videovigilancia en espacios públicos
Una empresa instala cámaras de videovigilancia en la vía pública para ofrecer un servicio de seguridad privada. Un transeúnte, cuya imagen ha sido capturada, solicita el acceso a las grabaciones donde aparece, amparado en su derecho de acceso a los datos personales. En la **Unión Europea**, el **RGPD** obliga al responsable del tratamiento (la empresa) a proveer una copia de los datos personales tratados (en este caso, las imágenes) siempre que no se vean afectados los derechos de terceros. Además, exige informar previamente sobre la existencia de las cámaras, su finalidad y los datos de contacto del responsable.

En **Argentina**, si bien la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales emitió una disposición (10/2015) sobre videovigilancia, **la Ley 25.326 no detalla cómo deben ejercerse los derechos de acceso en estos casos**. Esto genera una **zona gris legal**, en la que el titular de los datos puede enfrentar obstáculos para ejercer sus derechos de forma efectiva, quedando en manos del criterio particular de cada operador. El vacío normativo se acentúa en casos donde las imágenes se combinan con tecnologías de reconocimiento facial, un escenario cada vez más común y poco regulado.

Propuesta crítica

La Ley Nº 25.326, vigente desde el año 2000, requiere una profunda actualización para alinearse con los estándares internacionales de protección de datos y responder adecuadamente al ecosistema digital actual. En función del análisis comparativo con el GDPR y de los vacíos normativos detectados, propongo las siguientes líneas de reforma:

1. **Incorporación de principios estructurales modernos:**
   Se debería incluir expresamente en la ley los principios de **privacidad por diseño** y **por defecto**, así como el enfoque basado en riesgos. Estos principios no solo obligan a las organizaciones a contemplar la protección de datos desde la fase de diseño de cualquier sistema o proceso, sino que además exigen minimizar la recolección de datos y justificar cada tratamiento de forma proporcional.
2. **Fortalecimiento institucional de la autoridad de control:**
   Actualmente, la Agencia de Acceso a la Información Pública depende del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual limita su autonomía. Se recomienda crear una **autoridad específica, técnica e independiente**, con recursos propios y capacidad sancionatoria, tal como sucede con la *Autoridad Catalana de Protección de Datos* o el *CNIL* en Francia.
3. **Revisión del régimen sancionatorio:**
   Las multas actuales son modestas y poco disuasorias. Sería pertinente establecer un **sistema de sanciones escalonado**, basado en la facturación de la organización infractora y la gravedad de la falta, siguiendo el modelo del art. 83 del GDPR. Esto permitiría mayor proporcionalidad y efectividad en el cumplimiento.
4. **Regulación del tratamiento automatizado y los datos biométricos:**
   La ley debería establecer reglas específicas para el uso de sistemas de toma de decisiones automatizadas y tecnologías biométricas (como reconocimiento facial o huellas digitales). Esto implica exigir **explicabilidad algorítmica**, limitaciones claras al perfilado automatizado y mecanismos de consentimiento reforzado para el uso de datos biométricos, alineándose con el art. 22 del GDPR y los principios de no discriminación.

Estas reformas no solo buscan mejorar la tutela de los derechos individuales, sino también consolidar un marco de **soberanía digital**, garantizar la **confianza ciudadana** en los servicios públicos y privados, y posicionar a Argentina como un actor competitivo en el ecosistema digital regional e internacional. De hecho, países como Brasil (Ley General de Protección de Datos, 2018), Uruguay (Ley 18.331) y Chile (proyecto 11144-07) ya han avanzado hacia marcos más robustos, lo que marca una tendencia regional inevitable.

Conclusión crítica

La comparación entre la Ley Nº 25.326 y el Reglamento General de Protección de Datos permite observar con claridad el distinto grado de evolución normativa que han alcanzado Argentina y la Unión Europea en materia de protección de datos personales. Mientras la legislación argentina constituyó un hito importante en su momento, hoy evidencia **obsolescencias estructurales** frente al enfoque integral, proactivo y transversal del GDPR.

La creciente utilización de **inteligencia artificial, sistemas de perfilado automatizado, big data y plataformas digitales** impone nuevas exigencias regulatorias que la Ley 25.326, en su versión actual, no contempla con la profundidad ni la precisión necesarias. En este escenario, avanzar hacia una reforma integral que incorpore principios como la **privacidad por diseño**, la **responsabilidad proactiva**, la **gestión del riesgo**, la **notificación obligatoria de incidentes** y el fortalecimiento institucional de la autoridad de control resulta no solo deseable, sino **estratégico**.

Si bien ya existen anteproyectos elaborados por la Agencia de Acceso a la Información Pública desde 2022, su tramitación ha sido lenta y fragmentaria. En contraste, países como **Brasil, Uruguay y Chile** ya han reformado o están reformando sus marcos legales para adecuarse a los desafíos del ecosistema digital.

La convergencia hacia estándares internacionales sólidos, como los del GDPR, **no solo fortalecería los derechos de los titulares**, sino que además permitiría a las organizaciones argentinas acceder a **mercados globales con garantías jurídicas claras**, mejorar su posición competitiva, y consolidar un modelo de **gobernanza digital basada en la confianza, la transparencia y la soberanía de los datos**.

En definitiva, la protección de los datos personales ya no puede ser concebida únicamente como un requisito legal, sino como **un componente estructural de la seguridad, la reputación institucional y la competitividad digital de un país**.